

# ¿Has pasado el año de **baja**?

**Tus vacaciones  
no se han perdido.**

**Art. 38.3 del Estatuto de los Trabajadores**

Hasta cuándo las tienes



ESTAR DE BAJA CUENTA

# El tiempo de baja **genera** vacaciones.

No es tiempo muerto: computa como trabajo efectivo para generar el derecho.

Si la baja te pisó las vacaciones, las disfrutas **en otra fecha**.

Tribunal Supremo, **STS 205/2026**

El plazo que tienes



**CUÁNTO TIEMPO TIENES**

Enfermedad común o accidente

**18 meses**

Embarazo, parto o lactancia

**Sin límite**

Los 18 meses cuentan desde que acaba el año en que se generaron, no desde el alta.

Y ojo con una cosa



# No te las pueden **pagar** en dinero.

Mientras sigas en la empresa, las vacaciones se disfrutan. No se compran.

Solo si el contrato termina sin haberlas cogido, te las tienen que abonar **en el finiquito**.



# ¿Cuántos días te quedan a ti?

Depende del motivo de la baja, de tu convenio y del año en que se generaron. Legatiq lo cruza y te lo dice con la fuente.

**Pregúntale GRATIS**

Legatiq no sustituye el criterio de un abogado. Informa, orienta y cita siempre sus fuentes.

**Sin tarjeta y sin caducidad • legatiq.ai**